

大法官講堂：  
中華民國憲法及政府（一）

第二十七講  
財產權

授課教師：湯德宗教授  
國立臺灣大學政治學系



【本著作除另有註明外，採取創用 CC「姓名標示  
—非商業性—相同方式分享」臺灣 3.0 版授權釋出】

# 財 產 權

湯德宗

憲法有聲書

## 目 次

壹、財產權之內涵-- 比較憲法例

一、UK\_WC §14 (right to enjoyment of possessions)

14.1 .1 peaceful enjoyment of possessions

.2 deprivation conditions: *prompt, adequate and effective compensation*

14.2 *control the use of property* in accordance with the general interest, or to secure the payment of taxes or other contributions or penalties 

Cf. 釋字 216 (關稅優先於動產抵押權受償)

Cf. 釋字 383 (嗣後人民申請採礦，一律暫行保留)

Cf. 釋字 444 (水源保護區內禁止新設畜牧場)

二、Checklist/ Economic rights

1. Free economic initiative

2. Right to contractual freedom

3. Right to establish corporations

4. Right to choose and dispose of means of production

5. Limiting licensing restrictions

6. *Expropriation* 徵收 (eminent domain)

a. *Requirement of public necessity*

《對話憲法・憲法對話》2016

b. *Prompt and fair market compensation*

c. Right to *expatriate* paid compensation 原價買回權

10. Private and public property 

三、ICESCR §11

General comment 4 (The right to adequate housing)

(1991/12/13)

Cf. 釋字 709 〈湯德宗大法官協同暨部分不同意見書〉

General comment 7 (The right to adequate housing: forced evictions) (1997/05/20)

General comment 12 (The right to adequate food) (1999/05/14)

四、憲 §15：「人民之生存權、工作權及財產權，應予保障」 

Cf. 社會化的財產權：§§143, 144, 145

貳、財產權概念（權利客體／保護範圍）

一、公職人員利益衝突迴避法（89/07/12）§4

「利益」＝ 財產上利益 ＋ 非財產上利益 二、所有權

1. 土地所有權

- 釋字 400（既成道路限制所有權人對土地之利用）
- 釋字 374（地籍圖重測初無增減人民私權之效力）
- 釋字 107 & 164（已登記不動產所有人之回復請求權，無民法 §125 消滅時效規定之適用）
- 釋字 255（廢止有公用地役關係之既成巷道，事涉公眾利益，以於都市計畫有關法規作明確之規定為宜）
- 釋字 336（都市計畫公共設施保留地未設取得期限）
- 釋字 406（都市計畫解除限建）

- 釋字 440（不徵收土地而埋設地下設施物）
- 釋字 444（水質水量保護區不得新設畜牧場）
- 釋字 564（騎樓未經許可不得設攤）

2. 建物所有權

- 釋字 358（太平梯、車道及亭子腳為建築物之一部分，不得分割登記）

三、抵押權

1. 動產抵押權

- 釋字 216（就關稅未繳清之貨物取得動產抵押權者，其擔保利益自不能存在於該貨物未繳之關稅上）

2. 不動產抵押權

- 釋字 304（抵押權設定後，就同一不動產設定之其他權利不得影響原抵押權）

四、採礦權

釋字 383（停止受理採礦申請）

**Q** 未有「採礦申請權」，得有「採礦權」？

五、無體財產權

1. 專利權

- 釋字 213（新型專利異議程序）

2. 商標權

- 釋字 370（評定註冊商標為無效）
- 釋字 492（商標專用權之消滅）

六、債權

釋字 106（國家總動員法關於行使債權、履行債務之限制）

1. 沒收物債權

- 釋字 37（受刑人遭沒收之財產應扣除對不知情之第三

《對話憲法・憲法對話》2016

人所負債務)

2. 破產債權

- 釋字 292 (破產債權行使與強制執行之關係)

3. 提存物債權

- 釋字 335 (提存物歸屬國庫應踐行正當程序)

4. 公債債權

- 釋字 386 (政府公債應許掛失止付)

七、繼承權

釋字 437 (繼承權之侵害認定)

八、寺廟管理權

釋字 200 (募建寺廟廟產管理權)

釋字 573 (宗教自由含寺廟之組織自主權及財產管理權)

**Q** 本件為宗教自由或財產權案件？

九、公法上財產請求權 (privilege→ right)

釋字 575 (憲法第十八條規定人民有服公職之權利，旨在保障人民有依法令從事於公務，暨由此衍生享有之身分保障、俸給與退休金等權利)

1. 退休金

- 釋字 187 (請求發給退伍而未領取退伍金之證明) & 釋字 201 (退休金)
- 釋字 280 (月退休金之優惠存款) & 釋字 285 (退休金不含眷屬喪葬補助費)
- 釋字 455 (義務役年資併計公職退休服務年資)

2. 考績獎金

- 釋字 266 (考績獎金請求權)

3. 福利互助金

- 釋字 312（公教福利互助金請求權）
- 4. 公保給付
  - 釋字 274（公務員保險年資）
  - 釋字 316（公保事故給付）
  - 釋字 434（公保保費中之養老給付準備）
- 5. 薪資（俸給）
  - 釋字 246（停職半薪及復職補薪均不包括工作補助費）
- 6. 殘障補償金
  - 釋字 320（戰士授田憑據之殘障補償金≡ 合法受益期 待）
- 十、依時效取得之財產
  - 釋字 291 & 350
  - 釋字 408（依取得時效取得地上權）& 451
- 十一、預期利益
  - 釋字 414（藥物廣告）
  - 釋字 577（菸品「標示」≡ 強迫言論）

#### 參、財產權保障之目的

##### 釋字 400

##### 一、財產權與「實現個人自由」之關係？

**Q** 指實現個人之「消極自由」（negative freedom）或「積極自由」（positive freedom）？

##### 二、財產權與「人格發展」及「尊嚴維護」之關係？

**Q** 國家應提供個人最低生活所需給與（俾維持個人維護其人格尊嚴所需之生活水平）→ 最低生活給與請求權？

肆、財產權的性質

一、作為自由權（營業自由）的財產權

1. 釋字 514

**Q** 教育部遊藝場業輔導管理規則（81/03/11）禁止電動玩具業容許未滿十八歲之兒童及少年進入，違者撤銷營業許可，違憲？

1.1 營業活動之限制屬法律保留範圍 解釋文：「有關營業許可之條件，營業應遵守之義務及違反義務應受之制裁，依憲法第二十三條規定，均應以法律定之」

1.2 限制營業自由≡侵害財產權

理由書 [1]：

「人民營業之自由為憲法第十五條工作權及財產權應予保障之一項內涵。基於憲法上工作權之保障，人民得自由選擇從事一定之營業為其職業，而有開業、停業與否及從事營業之時間、地點、對象及方式之自由；基於憲法上財產權之保障，人民並有營業活動之自由，例如對其商品之生產、交易或處分均得自由為之」。

2. 釋字 570

**Q** 內政部依據「玩具槍管理規則」禁止未經許可，製造、運輸、販賣、攜帶或公然陳列「類似真槍之玩具槍枝」，合憲？

解釋文：

「涉及人民自由權利之限制，應由法律或經法律明確授權之命令規定」

**Q** 何以而未言明「營業活動自由」或「財產權」？

## 二、國家保護義務

### 釋字 400

「憲法第十五條關於人民財產權應予保障之規定，旨在確保個人依財產之存續狀態行使其自由使用、收益及處分之權能，並免於遭受公權力或第三人之侵害，俾能實現個人自由、發展人格及維護尊嚴」

1. 制度性保障／釋字 386（無記名債券掛失止付制度）→
2. 受益權（請求權）  
（參前參、二）／釋字 280

## 伍、財產權侵害之限制

### 一、目的合憲性審查：須為公用需要或其他公益

- 釋字 236（理由書：為公用之需要得徵收土地）
- 釋字 400（因「公用、公益之必要」得為徵收；因公益而特別犧牲其財產上利益者，國家應依法徵收給予補償）
- 釋字 409（國家因公用需要得依法限制人民土地所有權或取得人民之土地）
- 釋字 440（國家機關行使公權力致人民財產遭受損失，若逾其社會責任所應忍受之範圍，形成個人之特別犧牲者，國家縱不為徵收，仍應予合理補償）

**Q** 為「促進經濟發展」而徵收，亦屬「公用」？

Cf. *Kelo v. City of New London* (2005) (The governmental taking of property from one private owner to give to another in furtherance of economic development constitutes a permissible "*public use*" under the Fifth Amendment.)

### 二、法律保留原則



《對話憲法·憲法對話》2016

- 釋字 400（「應依法律之規定辦理徵收，給予補償」）；
- 釋字 409（人民之財產權應受國家保障，惟國家因公用需要得依法限制人民土地所有權或取得人民之土地；土地徵收之要件及正當程序）
- 釋字 488（財產權限制屬「相對法律保留」；財產權限制之正當程序）

*Cf.*

- 釋字 406（命令逾越法律授權）；
- 釋字 514（「職權命令」不得限制人民營業活動自由）；
- 釋字 566（施行細則增加法律所無之限制）

三、迅速、合理、有效之補償

- 釋字 110（需用土地人不於公告完畢後十五日內將應補償地價及其他補償費額繳交主管地政機關發給完竣者，其徵收土地核准案應從此失其效力）
- 釋字 336（都市計畫公共設施保留地未設取得期限之商榷）  
**Q** 本件何以為宣告其違憲？或命限期修法改正？
- 釋字 215（市區道路需用土地上之建物拆遷補償應合理適當）
- 釋字 344（訂定補償基準乃為達成公平補償之目的所必要）
- 釋字 400 號解釋理由書 [3]  
「既成道路」之定義  
因公益而有受「特別犧牲」者應予「相當之補償」→  
國家財政困難時之補償方式教示
- 釋字 409（補償原因包括埋設「地下設施物」）
- 釋字 516（補償不僅需「相當」，更應「儘速」發給，方符憲法第十五條規定，人民財產權應予保障之意旨；系爭行政法院庭長評事聯席會議決議違憲）

- 釋字 652（因地價標準認定錯誤，致原發給之補償費短少者，應於相當期限內依職權撤銷該已確定之補償處分，另為適法之補償處分，並通知需用土地人繳交補償費差額轉發原土地所有權人。逾期未發給補償費差額者，原徵收土地核准案即應失其效力，本院釋字第 516 號解釋應予補充）

#### 四、限期使用

- 釋字 236（土地法第二百十九條規定：「徵收私有土地後，不依核准計劃使用，或於徵收完畢一年後不實行使用者，其原土地所有權人得照原徵收價額收回其土地；「限期使用」認定方式）
- 釋字 515（租購工業區土地或標準廠房未於所定延展期間內開始使用，或不依核定計畫使用者，得由工業主管機關照原價強制買回）
- 釋字 406（都市計畫法第十七條第二項但書規定：「主要計畫公布已逾二年以上，而能確定建築線或主要公共設施已照主要計畫興建完成者，得依有關建築法令之規定，由主管建築機關指定建築線，核發建築執照」，旨在對於主要計畫公布已逾二年以上，因細部計畫未公布，致受不得建築使用及變更地形（同條第二項前段）限制之都市計畫土地，解除限建）
- 釋字 534（土地徵收係國家因公共事業之需要，對人民受憲法保障之財產權，經由法定程序予以強制取得之謂，相關法律所規定之徵收要件及程序，應符合憲法第二十三條所定必要性之原則。土地法第二百十九條第一項第一款規定，私有土地經徵收後，自徵收補償發給完竣屆

《對話憲法・憲法對話》2016

滿一年，未依徵收計畫開始使用者，原土地所有權人得於徵收補償發給完竣屆滿一年之次日起五年內，向該管市、縣地政機關聲請照徵收價額收回其土地，原係防止徵收機關為不必要之徵收，或遷延興辦公共事業，特為原土地所有權人保留收回權。

*Cf.* 釋字 322（殘餘土地所有權人徵收請求權之除斥期間）

五、不得逾越必要範圍（比例原則）

- 釋字 732（大眾捷運法等許主管機關為土地開發之目的，依法報請徵收土地徵收條例第三條第二款及土地法第二百零八條第二款所規定交通事業所必須者以外之毗鄰地區土地，於此範圍內，不符憲法第二十三條之比例原則）

陸、財產權保障限制之比例原則

一、比例原則分析架構

1. 先決問題

1.1 確認權利保護範圍

**Q** 系爭規定涉及「財產權」？

1.2 確認權利之「侵害」

**Q** 系爭結果殆為「達成其他目的」（非為限制財產權）所致之副作用（side effects），即大法官解釋中所謂「限制尚屬輕微」，猶屬財產權之「社會義務」所應忍受之範圍，則不構成（對財產權之）「侵害」？

*Cf.* 釋字 444（非都市土地使用之管制，合憲）

*Cf.* 釋字 577（菸品標示規定，合憲）

2. 形式合憲性審查

**Q** 系爭限制是否以法律規定，或經法律明確授權而以命令規定？

3. 實質合憲性審查

3.1 審查基準之選擇

3.1.1 所涉「法益」

Ω 「財產權」既負有社會義務 → 低標

3.1.2 「侵害」之強度

3.1.3 其他因素

3.2 目的合憲性

3.3 目的與手段關聯性

3.3.1 適當性檢驗

3.3.2 必要性檢驗

3.3.3 狹義比例性檢驗

4. 救濟選單

4.1 違憲 →

4.1.1 不得「剝奪」（如徵收）或「限制」（如限定用途）系爭財產（*eminent domain v. regulatory taking*）

4.1.2 未循正當程序

• 釋字 709

4.2 合憲

4.2.1 系爭活動（規定）不構成（對財產權之）「侵害」  
→ 財產權人應予忍受

4.2.2 系爭活動（規定）構成（對財產權之）合憲侵害  
→ 財產權人應受到「合理、迅速及有效之補償」；  
否則，原合憲之侵害（如合法之徵收）即歸於無

效

## 二、指標案例演習

### • 釋字 564

**Q** 道路交通管理處罰條例 §82-I-(10) (在公告禁止設攤處擺設攤位者，主管機關得處行為人或其雇主罰鍰) 之規定，合憲？

#### 1. 先決問題

1.1 系爭規定涉及「財產」？

1.2 確認權利之「侵害」

Ω 是，客觀上限制騎樓所有權人對「土地」之利用  
解釋文 [2]：

「主管機關依上揭條文為禁止設攤之公告或為道路擺設攤位之許可(參見道路交通處罰條例第八十三條第二款)，均係對人民財產權行使之限制」

#### 2. 形式合憲性審查

**Q** 系爭限制係由法律規定，或經法律明確授權而以命令規定者？

解釋文 [2]：

「行政機關之公告行為如對人民財產權之行使有所限制，法律就該公告行為之要件及標準，須具體明確規定，前揭道路交通管理處罰條例第八十二條第一項第十款 授予行政機關公告禁止設攤之權限，自應以維持交通秩序之必要為限。該條例第三條第一款所稱騎樓既屬道路，其所有人於建築之初即負有供公眾通行之義務，原則上未經許可即不得擺設攤位。其公告行為之作成，宜審酌准否設攤地區之交通流量、道路寬度或禁止之時段等因

素而為之，前開條例第八十二條第一項第十款規定尚欠具體明確，相關機關應儘速檢討修正，或以其他法律為更具體之規範」。

理由書 [2]：

「上開道路交通管理處罰條例第八十二條第一項第十款與第八十三條第一項第二款規定，就作成公告禁止設攤或許可設攤處分之構成要件，尚未達於類型化之明確程度，為使主管機關從事符合於立法本旨之適當管制，相關機關應依本解釋意旨儘速檢討修正補充上開條例，或以其他法律為更具體之規定，俾便主管機關維護交通秩序之同時，兼顧人民之權益」。

→ 不通過！

### 3. 實質合憲性審查

#### 3.1 審查基準之選擇

**Q** 應採如何標準審查？

**Ω** 本件未見說明；

惟，財產權屬「經社權」，非「根本的基本權」

→ 原則上採「低標」審查

#### 3.2 目的合憲性

**Q** 系爭規定之「目的」是否合憲？

**Ω** 是；系爭規定目的在於「維持人車通行之順暢」，屬於「合法」的目的

#### 3.3 目的與手段關聯性

##### 3.3.1 適當性檢驗

**Ω** 通過；蓋禁止於公告「騎樓通道」設攤，有助於加強交通管理，維持人車通行之順暢

### 3.3.2 必要性檢驗

Ω 本件應採「低標」；

理由書：「按上開規定所限制者為所有權人未經許可之設攤行為，所有權人尚非不能依法申請准予設攤或對該土地為其他形式之利用」

### 3.3.3 狹義比例性檢驗

Ω 理由書 [1]：

「人民之財產權應予保障，憲法第十五條設有明文。惟基於增進公共利益之必要，對人民依法取得之土地所有權，國家並非不得以法律為合理之限制，此項限制究至何種程度始逾人民財產權所應忍受之範圍，應就行為之目的與限制手段及其所造成之結果予以衡量，如手段對於目的而言尚屬適當，且限制對土地之利用至為輕微，則屬人民享受財產權同時所應負擔之社會義務，國家以法律所為之合理限制即與憲法保障人民財產權之本旨不相牴觸。」

Q 所謂「合理」限制，意指採「低標」審查？

Q 所謂「手段對於目的而言尚屬適當」殆將「適當性」與「必要性」之檢驗混同為一？

Q 所謂（對系爭土地利用之）「限制輕微」=「享有財產權應同時負擔之社會義務」=「狹義比例原則」之適用？

理由書 [2]：

「公告禁止在特定路段設攤，係以提高罰鍰以加強交通管理，雖皆非為限制人民財產權而設，然

適用於具體個案則有造成限制人民財產權之結果。故於衡酌其限制之適當性外，並應考量所造成損害之程度」

理由書 [2]：

「按上開規定所限制者為所有權人未經許可之設攤行為，所有權人尚非不能依法申請准予設攤或對該土地為其他形式之利用。再鑑於騎樓所有人既為公益負有社會義務，國家則提供不同形式之優惠如賦稅減免等，以減輕其負擔。從而人民財產權因此所受之限制，尚屬輕微，自無悖於憲法第二十三條比例原則之要求，亦未逾其社會責任所應忍受之範圍，更未構成個人之特別犧牲，難謂國家對其有何補償責任存在，與憲法保障人民財產權之規定並無違背。」

→ 合憲

#### 4. 救濟選單

系爭規定構成（對財產權之）合憲的「侵害」→  
財產權人應受到「合理、迅速、有效之補償」

- 釋字 707（財產權屬重要事項法律保留）
- 釋字 709（都更之正當行政程序）

### 柒、依法納稅義務

#### 一、憲 §19：「人民有依法律納稅之義務」

1. 稅＝人民為換取政府提供「貨品」（如各項基礎設施）及「服務」（如國防、治安）而支付之價金（Taxes are the price for goods and services we purchase from the government）



《對話憲法・憲法對話》2016

2. 稅≠規費（為受領國家特定給付，或利用特定公共設施，所支付之對價）

二、租稅法律（法定）主義(Gesetzmäßigkeit der Besteuerung)

1. 高密度法律保留原則

釋字 674 理由書 [1]：

「憲法第十九條規定，人民有依法律納稅之義務，係指國家課人民以繳納稅捐之義務或給予人民減免稅捐之優惠時，應就租稅主體、租稅客體、租稅客體對租稅主體之歸屬、稅基、稅率、納稅方法及納稅期間等租稅構成要件，以法律明文規定」。

2. 嚴格的法律優位 嚴禁以命令規範應以法律規定事項（租稅「構成要件」）

• 釋字 210：

憲法 §19：之「依法律納稅，兼指納稅及免稅之範圍，均應依法律之明文」

• 釋字 217：

人民有依法律納稅義務係指「人民僅依法律所定之納稅主體、稅目、稅率、納稅方法及納稅期間等項而負納稅之義務（另參 釋字 346, 415, 519, 597）」

• 釋字 640：

將「租稅稽徵程序」納入租稅「構成要件」

• 釋字 674：

再添「租稅客體對租稅主體之歸屬」為租稅「構成要件」（另參釋字 685, 692）

3. 「租稅」之定義

- 釋字 367：「租稅減免優惠」亦有「租稅法律主義」之適

用

- 釋字 469：將「納稅義務課予」與「租稅減免優惠」並列（並參釋字 566, 607, 620, 635, 650, 651, 657, 660, 661,）

4. 適用之弔詭（危險滑坡，伊於胡底？）

4.1 從直接保留，到間接保留（降低法律保留密度）

- 釋字 705 理由書 [1]：

「憲法第十九條規定人民有依法律納稅之義務，係指國家課人民以繳納稅捐之義務或給予人民減免稅捐之優惠時，應就租稅主體、租稅客體、租稅客體對租稅主體之歸屬、稅基、稅率、納稅方法及納稅期間等租稅構成要件，以法律或法律具體明確授權之法規命令定之；若僅屬執行法律之細節性、技術性次要事項，始得由主管機關發布行政規則為必要之規範（本院釋字第六五〇號、第六五七號解釋參照）。

4.2 解釋性行政規則（含釋）淘空「法律保留」？

- 釋字 693 理由書 [1]：

「憲法第十九條規定，人民有依法律納稅之義務，係指國家課人民以繳納稅捐之義務或給予人民減免稅捐之優惠時，應就租稅主體、租稅客體、租稅客體對租稅主體之歸屬、稅基、稅率、納稅方法及納稅期間等租稅構成要件，以法律定之。惟主管機關於職權範圍內適用之法律條文，本於法定職權就相關規定予以闡釋，如係秉持憲法原則及相關之立法意旨，遵守一般法律解釋方法為之，即與租稅法律主義無違（本院釋字第六二二號、第六六〇號、第六八五號解釋參照）。

**Q** 如何認定是否「遵守一般法律解釋方法」？

釋字 692（解釋性行政規則是否抵觸母法？）

5. 應轉向實質審查？

三、良好課稅準則（Adam Smith "Original or Main Canons of Taxation"）

1. Canon of Equity 公平原則（稅課應與收入成正比） 水平公平（horizontal equity）& 垂直公平（vertical equity）

→ 量能課稅原則（ability to pay principle）

→ 量益課稅原則（benefit to pay principle）

→ 「量能課稅」與「量益課稅」合致

2. Canon of Certainty 明確原則

禁止溯及既往（retroactive taxes）

“No Bill of Attainder or *ex post facto* Law Shall be passed.”

「社會契約」現代版：政府預算應逐年送交國會審查

→ 應僅就實際所得課稅：

「實質課稅原則」、「核實課稅原則」為避免強迫出售財產，銷售前之單純財產增值不得課稅

3. Canon of Convenience 便利原則

Mode（方式）& timing（時間）of tax payment should be considerate of the convenience for the taxpayers

——> 基於人性尊嚴（Human dignity），為維持最低生活水平所需之「非裁量性消費」（non-discretionary consumption），不得作為課稅之基礎（稅基）

4. Canon of economy 經濟原則

Economy/efficiency in tax administration

稽徵成本極小化

最適稅課 (Optimal taxation) (課稅收入應大於課稅成本，  
避免得不償失)

【學思策問】

- Q 「財產權」的概念已隨福利國家的興起而擴張？何故？  
Q 經濟、社會、文化(受益)權之內涵主要應由立法形成(形塑)，  
司法(判決)應如何介入協助？

【進階閱讀】

釋字 692 號解釋〈湯德宗大法官不同意見書〉 蘇永欽，〈財產權的保障與大法官解釋〉，輯於氏著《違憲審查》，頁 75～148（學林，1999 年）。

LAWRENCE C. BECKER, PROPERTY RIGHTS: PHILOSOPHIC FOUNDATIONS (1980).

【課後習作】 台灣社會近年來土地兼（整）併案件抗爭不已（例如文林苑都更案、大埔農地徵收案、台南鐵路東移徵收案），根本原因何在？相關制度應如何改進？

# 版權聲明

| 頁碼      | 作品                                                                                                                                                                                                                                                                | 版權標示                                                                                | 作者／來源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 415     | .1 peaceful enjoyment of possessions<br>.2 deprivation conditions: prompt, adequate and effective compensation<br>14.2 control the use of property in accordance with the general interest, or to secure the payment of taxes or other contributions or penalties |    | The Institute for Public Policy Research , 《 The Constitution of the United Kingdom 》<br>P183-184<br>( <a href="http://www.ippr.org/files/images/media/files/publication/2014/01/the-constitution-of-the-united-kingdom_1991-2014_1420.pdf?noredirect=1">http://www.ippr.org/files/images/media/files/publication/2014/01/the-constitution-of-the-united-kingdom_1991-2014_1420.pdf?noredirect=1</a> )<br>瀏覽日期：2016/10/6，<br>本作品依據著作權法第46、52、65 條合理使用。 |
| 415-416 | 1. Free economic initiative 2. Right to contractual freedom 3. Right to establish...10. Private and public property                                                                                                                                               |  | Albert P. Blaustein ,<br>《Framing the Modern Constitution: A Checklist》 本作品依據著作權法第 46、52、65 條合理使用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 416     | General comment 4... (The right to adequate food) (1999/05/14)                                                                                                                                                                                                    |  | 《International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights》 本作品屬公共領域。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |